

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 211/2530

นางห้อย ประจำกิจ

โจทก์

นางสาวชลอม รักร่วม

จำเลย

นางสาวชลอม รักร่วม จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา เชื่อว่าจะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 91)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยใช้เงินจำนวน 130,000 บาทแก่โจทก์พร้อม ดอกเบี้ยอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีในต้นเงิน 100,000 บาทนับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเงินให้แก่โจทก์เสร็จ

จำเลยฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 84,85)

จำเลยได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยจำเลยและนางสาว ปรีชาไชยริปู ได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ ต่อศาลชั้นต้น(อันดับ 70,73 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 3 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน

เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก  
คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ  
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมดอกเบี้ยมีกำหนด 3 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายใน  
เวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยก  
คำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(ถวิล ทองสว่างรัตน์-junท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณพินิจ)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |